

ผู้ได้บังคับบัญชาอาศัยโอกาสดังกล่าวทำการทุจริตยกเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัว ถือเป็นกรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เป็นเหตุให้องค์การบริหารส่วนตำบลได้รับความเสียหาย จึงเป็นการกระทำละเมิดและต้องชดเชยค่าสินไหมทดแทนให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลอย่างไรก็ดี เมื่อปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมิได้มีส่วนร่วมในการทำทุจริตด้วย ดังนั้นเมื่อคำนึงถึงความร้ายแรงแห่งการกระทำและความเป็นธรรมแล้ว ควรให้รับผิดชอบอัตราร้อยละ ๔๐ ของความเสียหายที่เกิดขึ้น

สรุปข้อเท็จจริง

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๕ (จังหวัดสงขลา) มีหนังสือลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๐ แจ้งผลการตรวจสอบกรณีเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองหอยโข่ง (ผู้ถูกฟ้องคดี) ขาดบัญชีงวดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๑ ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๔ พบว่า นาง ช. เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีตำแหน่งหัวหน้าส่วนการคลัง ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรืออาศัยโอกาสที่ตนมีหน้าที่เอามาเสียซึ่งเงินของผู้ถูกฟ้องคดีจำนวน ๑,๒๘๙,๘๗๗.๖๒ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงในกรณีดังกล่าว ผลการสอบสวนพบว่า นาง ช. เป็นผู้กระทำทุจริตแต่เพียงผู้เดียว จึงต้องรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายเต็มจำนวน แต่เนื่องจากนาง ช. ได้นำเงินชดเชยให้ผู้ถูกฟ้องคดีแล้วจำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีจึงคงได้รับความเสียหายจำนวน ๘๘๙,๘๗๗.๖๒ บาท และเนื่องจากเป็นกรณีทุจริตทางการเงิน ผู้ฟ้องคดีซึ่งดำรงตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหอยโข่งในขณะนั้น และประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหอยโข่งซึ่งมีหน้าที่ควบคุมและกำกับดูแลการปฏิบัติงานของนาง ช. ต้องร่วมรับผิดชอบในความเสียหายดังกล่าวด้วย โดยให้นาง ช. รับผิดชอบในอัตราร้อยละ ๖๐ ของค่าเสียหายที่คงเหลือดังกล่าว เป็นเงินจำนวน ๕๓๓,๙๒๖.๕๗ บาท ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบในอัตราร้อยละ ๒๐ ของค่าเสียหายจำนวนเดียวกัน เป็นเงินจำนวน ๑๗๗,๙๕๑.๐๕ บาท ส่วนที่คงเหลืออีกร้อยละ ๒๐ นั้น ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหอยโข่งแต่ละคนรับผิดชอบตามส่วนที่ตนดำรงตำแหน่ง ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีได้เห็นชอบให้ดำเนินการตามความเห็นของคณะกรรมการฯ และมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาไปยังกระทรวงการคลัง หลังจากนั้น กระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางได้มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบ โดยในส่วนของผู้ฟ้องคดีมีความเห็นให้รับผิดชอบชดเชยค่าสินไหมทดแทนในอัตราร้อยละ ๗๐ ของความเสียหาย ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดเชยค่าสินไหมทดแทนจำนวน ๖๒๒,๙๑๔.๓๓ บาท ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว และต่อมาได้นำคดีมาฟ้องขอให้ศาล



มีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีเฉพาะในส่วนที่ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจำนวน ๖๒๒,๙๑๔.๓๓ บาท

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คำสั่งที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้เงินอันเนื่องมาจากการกระทำละเมิดต่อผู้ถูกฟ้องคดีเป็นคำสั่งทางปกครองที่มีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ฟ้องคดี จึงต้องจัดให้มีเหตุผลตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งประกอบไปด้วยข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้อกฎหมายที่อ้างอิง และข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนการใช้ดุลพินิจ ทั้งนี้ บทบัญญัติดังกล่าวมีเจตนารมณ์เพื่อให้ผู้ที่ตกอยู่ภายใต้บังคับของคำสั่งทางปกครองได้ทราบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายในการพิจารณาตลอดจนข้อสนับสนุนการใช้ดุลพินิจในการออกคำสั่งทางปกครอง และสามารถใช้อธิบายอุทธรณ์โต้แย้งคำสั่งในกรณีที่ไม่เห็นด้วยได้อย่างถูกต้อง ดังนั้น แม้คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีจะไม่ได้รับว่าผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้บังคับบัญชาของผู้ทุจริตได้กระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี แต่คำสั่งดังกล่าวก็ได้รับรู้ไว้อย่างชัดเจนว่า ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้เงินจำนวน ๖๒๒,๙๑๔.๓๓ บาท โดยได้ยกบทบัญญัติมาตรา ๑๐ ประกอบมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งเป็นข้อกฎหมายที่ใช้อ้างอิงไว้ในคำสั่งแล้ว ประกอบกับข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีรับทราบกรณีเงินของผู้ถูกฟ้องคดีขาดบัญชีจากการทุจริตของนาง ช. มาโดยตลอด และได้มีโอกาสชี้แจงและแสดงพยานหลักฐานต่าง ๆ เพื่อโต้แย้งข้อกล่าวหาต่อคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด รวมทั้งยังได้ลงนามรับทราบรายงานผลการสอบข้อเท็จจริงดังกล่าว พร้อมทั้งมีความเห็นท้ายหนังสือดังกล่าวว่า เห็นควรพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป และต่อมาเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ผู้ฟ้องคดีซึ่งไม่เห็นด้วยกับคำสั่งดังกล่าว ยังได้อุทธรณ์ว่าคำสั่งดังกล่าวไม่เป็นธรรมกับผู้ฟ้องคดี เนื่องจากการพิจารณาออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายไม่เป็นไปตามสัดส่วนที่กำหนดไว้ในหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๐ เรื่องแนวทางกำหนดสัดส่วนความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ และไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ โดยผู้ฟ้องคดีไม่ได้โต้แย้งในประเด็นที่ว่าคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีไม่ถูกต้องในส่วนของรูปแบบของคำสั่งทางปกครองอันจะทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่อาจเข้าใจข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายจนไม่อาจใช้อธิบายอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวได้ จึงเห็นได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้ทราบข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และข้อสนับสนุนการใช้ดุลพินิจของผู้ถูกฟ้องคดีในการออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนอย่างเพียงพอแล้ว ดังนั้น แม้คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีจะมีข้อบกพร่องในส่วนของรูปแบบของคำสั่งทางปกครองตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ อยู่บ้าง แต่เหตุดังกล่าว

ก็ไม่ได้ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่เข้าใจข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่ผู้ถูกฟ้องคดีใช้พิจารณาวินิจฉัย ในการออกคำสั่งทางปกครองอันเป็นเหตุทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่อาจใช้สิทธิอุทธรณ์โต้แย้งคำสั่งดังกล่าวได้ ความไม่สมบูรณ์ดังกล่าวจึงไม่ใช่สาระสำคัญถึงขนาดที่จะทำให้คำสั่งทางปกครอง ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเมื่อพิจารณาพฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดี ประกอบกับช่วงเวลาที่นาง ช. ได้กระทำการทุจริตตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๑ ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๔ แล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และมีหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติหน้าที่ ตามกฎหมายและระเบียบที่ทางราชการกำหนด แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ทำการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง ทำให้นาง ช. อาศัยโอกาสดังกล่าวทำการทุจริตยกยอกเงินของผู้ถูกฟ้องคดีไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัว กรณีของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เป็นเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับความเสียหาย จึงเป็นการทำละเมิดต่อผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงต้อง รับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี ตามมาตรา ๑๐ ประกอบมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ แต่โดยที่พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีมิได้ มีส่วนร่วมในการทำทุจริตกับนาง ช. หากแต่ต้องรับผิดชอบในฐานะผู้บังคับบัญชาที่ได้ควบคุมดูแล การปฏิบัติงานของนาง ช. ซึ่งเมื่อคำนึงถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำและความเป็นธรรม ของผู้ฟ้องคดีในกรณีนี้แล้ว เห็นว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหม ทดแทนร้อยละ ๗๐ ของความเสียหายจำนวน ๘๘๙,๘๗๗.๖๒ บาท ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ฟ้องคดี ควรรับผิดชอบเพียงร้อยละ ๔๐ ของความเสียหายดังกล่าว คิดเป็นเงินจำนวน ๓๕๕,๙๕๑.๐๕ บาท ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีส่วนที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเกินกว่าจำนวน ดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีเฉพาะส่วนที่เรียก ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเกินกว่าจำนวน ๓๕๕,๙๕๑.๐๕ บาท โดยให้มีผลนับแต่ วันออกคำสั่งดังกล่าว และหากผู้ถูกฟ้องคดีได้รับชำระหนี้จากนาง ช. ได้เพียงใด ให้คืนเงินส่วนที่ ได้รับชำระไว้เกินแก่ผู้ฟ้องคดีตามส่วนแห่งความรับผิดชอบไป (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๕๒๖/๒๕๕๘)

นายตรวจศุลกากรมีหน้าที่ตรวจปล่อยและควบคุมการบรรจุ สินค้าตามใบขนสินค้าขาออกตามประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ โดยต้อง ทำการตรวจสอบสินค้าว่าตรงตามที่สำแดงไว้ในใบขนสินค้าขาออกและเอกสาร ประกอบการส่งออกหรือไม่ ดังนั้น การที่ผู้ส่งออกนำสำเนาใบขนสินค้าขาออก ฉบับมุมสีน้ำเงินที่นายตรวจศุลกากรลงลายมือชื่อรับรองไว้มาเป็นหลักฐานสำคัญ



ในการขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากรจากกรมศุลกากร ทั้งที่ไม่มีการส่งสินค้าออกไปจริง และกรมศุลกากรได้จ่ายเงินชดเชยค่าภาษีอากรตามใบขนสินค้าขาออกนั้นไป กรณีจึงถือได้ว่านายตรวจศุลกากรละเลยต่อหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากรฯ อันเป็นช่องทางให้ผู้ส่งออกทุจริตขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากรจากกรมศุลกากร จนเกิดความเสียหายต่อทางราชการ การกระทำของนายตรวจศุลกากรดังกล่าวจึงถือได้ว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงอันเป็นการกระทำละเมิดต่อกรมศุลกากร

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเคยรับราชการสังกัดกรมศุลกากร (ผู้ถูกฟ้องคดี) ในตำแหน่งนายตรวจศุลกากรมีหน้าที่ตรวจสอบความสมบูรณ์ของใบขนสินค้าขาออก และเอกสารประกอบใบขนสินค้าขาออก และตรวจสอบคอนเทนเนอร์ที่ใช้บรรจุสินค้าว่ามีสภาพอย่างไร เป็นตู้เปล่าหรือมีสินค้าบรรจุอยู่ แล้วจึงอนุญาตให้บรรจุสินค้าได้ เมื่อประมาณเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๔๐ ผู้ถูกฟ้องคดีได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดและมีความเห็นว่าผู้ฟ้องคดีมิได้ใช้ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเพียงพอ ได้รับรองการตรวจปล่อยสินค้าในใบขนสินค้าขาออกของบริษัทผู้ส่งออกหลายบริษัท ทั้งที่ไม่มีสินค้าของบริษัทผู้ส่งออกเหล่านั้น และต่อมาบริษัทผู้ส่งออกเหล่านั้นได้นำสำเนาใบขนสินค้าขาออกไปขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากรจากทางราชการ ทำให้ทางราชการได้รับความเสียหาย กรณีเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้ฟ้องคดี และศุลกากรักษ์ผู้เกี่ยวข้อง หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีใช้ค่าสินไหมทดแทนสำหรับการทุจริตของ บริษัท ฟ. เป็นจำนวนเงิน ๑๕,๗๗๖.๒๙ บาท ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว และต่อมาได้นำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีเฉพาะส่วนที่มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีชำระเงินค่าสินไหมทดแทน

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งนายตรวจศุลกากร ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ทำหน้าที่ตรวจปล่อยและควบคุมการบรรจุสินค้าตามใบขนสินค้าขาออกเข้าคอนเทนเนอร์รายบริษัท ฟ. มีหน้าที่โดยตรงในการตรวจสินค้าของบริษัทดังกล่าวตามข้อ ๐๘ ๐๕ ๐๑ ข้อ ๐๘ ๐๕ ๐๔ ข้อ ๐๘ ๐๕ ๐๕ และข้อ ๐๘ ๑๑ ๑๔ ของประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติมตามคำสั่งทั่วไปกรมศุลกากร ที่ ๕๑/๒๕๓๑ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๓๑ ผู้ฟ้องคดีได้ทำการตรวจปล่อยสินค้าตามใบขนสินค้าขาออกเลขที่ ๐๒๑๑ ๒๐๑๐ ๑๒๘๘๔ ของบริษัท ฟ. แต่คณะกรรมการฯ ตรวจสอบไม่พบหลักฐานการส่งออก และได้มีการยื่นขอรับ

เงินชดเชยและได้มีการนำบัตรภาษีไปใช้ ทำให้รัฐเสียหายทั้งที่ไม่มีการส่งสินค้าออกไปต่างประเทศ แต่ได้แอบอ้างใช้หมายเลขคอนเทนเนอร์ของผู้ส่งออกรายอื่น เมื่อตรวจสอบกับบัญชีสินค้าสำหรับเรือ ที่ตัวแทนเรือได้ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพิธีการส่งออกของผู้ถูกฟ้องคดีตามที่กำหนดไว้มาตรา ๕๑^{๕๔} แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พระพุทธศักราช ๒๔๖๙ แล้ว กลับไม่พบสินค้าตามที่ระบุไว้ในใบขนสินค้าขาออกและใบกำกับคอนเทนเนอร์แต่อย่างใด การที่บริษัทดังกล่าวได้นำสำเนาใบขนสินค้าขาออกที่ผู้ฟ้องคดีลงลายมือชื่อรับรองไว้เป็นหลักฐานสำคัญในการขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากรจากผู้ถูกฟ้องคดี โดยผู้ถูกฟ้องคดีได้จ่ายเงินชดเชยค่าภาษีอากรตามใบขนสินค้าขาออกให้แก่บริษัท ฟ. กรณีจึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนายตรวจศุลกากรผู้ทำการตรวจปล่อยและควบคุมการบรรจุสินค้าตามใบขนสินค้าขาออกเข้าคอนเทนเนอร์ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากรฯ ข้อ ๐๘ ๐๕ ๐๑ และข้อ ๐๘ ๐๕ ๐๕ จนเป็นเหตุให้ผู้ส่งออกอาศัยเอกสารจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีมาใช้ในการทุจริตขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากรจากผู้ถูกฟ้องคดี ซึ่งการละเลยต่อหน้าที่ดังกล่าวโดยไม่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในข้อ ๐๘ ๐๕ ๐๕ ของประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากรฯ ประกอบกับคำสั่งกองตรวจสินค้าขาออก ที่ ๑๓/๒๕๓๐ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๓๐ ที่มีผลใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น ถือเป็นสาเหตุเบื้องต้นที่ทำให้ผู้ทุจริตรู้ช่องทางในการขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากรจนเกิดความเสียหายต่อทางราชการ การกระทำดังกล่าวของผู้ฟ้องคดี จึงถือได้ว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่เป็นหน่วยงานของรัฐที่ผู้ฟ้องคดีสังกัด การกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ถูกฟ้องคดี อย่างไรก็ตาม เนื่องจากขณะเกิดเหตุคดีนี้ปริมาณการส่งออกสินค้าของผู้ส่งออกสินค้าโดยรวมมีจำนวนมาก แต่อัตราค่าลงของเจ้าหน้าที่ที่จะอำนวยความสะดวกมีจำนวนน้อย จึงใช้วิธีการสุ่มตรวจสินค้าจากผู้ส่งออกบางราย โดยอธิบดีกรมศุลกากรได้มีคำสั่งกรมศุลกากร ที่ ๒๓๙/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๔๖ กำหนดระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจปล่อย การบรรจุ การขนส่งและการบรรจุสินค้าที่ส่งออกทางเรือด้วยระบบคอนเทนเนอร์ขึ้นใหม่ โดยกำหนดให้สินค้าทุกประเภทที่บรรจุและส่งออกทางเรือด้วยระบบคอนเทนเนอร์ได้รับการยกเว้นการตรวจปล่อยและควบคุม

^{๕๔} พระราชบัญญัติศุลกากร พระพุทธศักราช ๒๔๖๙

มาตรา ๕๑ ให้นำเรือทุกลำซึ่งบันทุกสินค้าขาออก ยื่นพินิจให้ตัวแทนยื่นบัญชีสินค้าสำหรับเรือ ซึ่งต้องมีรายละเอียดแห่งสินค้าตามที่ระบุไว้ในบัญชีรายชื่อสินค้าขาออกของศุลกากรนั้น ต่อศุลกสถานภายในหกวันเต็มนับแต่วันที่ได้ออกใบปล่อยเรือขาออกให้ บัญชีสินค้าสำหรับเรือนี้ให้ทำเป็นสองฉบับมีข้อความต้องกัน และต้องมีใบรับรองสินค้าตามแบบที่กำหนดไว้ในแบบ ๘ แห่งพระราชบัญญัตินี้ติดไปด้วย



การบรรจุ เว้นแต่กรณีผู้ส่งของออกร้องขอให้ทำการตรวจปล่อยและควบคุมการบรรจุสินค้า หรือพนักงานศุลกากรประจำสำนักสืบสวนและปราบปราม หรือประจำหน่วยป้องกัน และปราบปรามของด่านศุลกากรหรือสำนักงานศุลกากรภาค ทำการเปิดตรวจเนื่องจากมีเหตุ อันควรสงสัย หรือสุ่มตรวจสอบตามหลักการบริหารความเสี่ยง กรณีจึงเชื่อได้ว่าปัญหาที่ทำให้ เกิดช่องทางทุจริตในการขอรับเงินชดเชยภาษีอากรส่วนหนึ่งมาจากปริมาณงานที่มากแต่อัตรา เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ โดยผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะหน่วยงานของรัฐมีภาระหน้าที่ที่จะต้องวางระบบ ตรวจสอบให้รัดกุมยิ่งขึ้นเพื่อเป็นการตรวจสอบและป้องกันมิให้มีการสำแดงเท็จหรือยื่นคำขอ ชดเชยค่าภาษีอากรอันเป็นเท็จ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่สามารถแก้ปัญหาในเชิงระบบการดำเนินงาน โดยรวมได้ เมื่อการกระทำละเมิดเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของผู้ถูกฟ้องคดีที่ไม่ได้ จัดสรรกำลังเจ้าหน้าที่ทั้งศุลกากรและศุลกากรักษ์ให้มีจำนวนมากพอกับปริมาณงานการตรวจปล่อย สินค้าส่งออกที่บรรจุเข้าคอนเทนเนอร์ที่เพิ่มขึ้น อันเป็นความบกพร่องของระบบการดำเนินงาน ของผู้ถูกฟ้องคดี กรณีจึงต้องหักส่วนแห่งความรับผิดชอบอันเกิดจากความบกพร่องและระบบงาน ของผู้ถูกฟ้องคดีออกจากค่าเสียหายในส่วนของนายตรวจศุลกากรและศุลกากรักษ์ โดยให้หักส่วน ความรับผิดชอบของผู้ถูกฟ้องคดีออกร้อยละ ๕๐ ของจำนวนค่าเสียหายทั้งหมด และเมื่อพิจารณาถึง อำนาจหน้าที่และสภาพความร้ายแรงแห่งการกระทำแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้รับผิดชอบ โดยตรงในการตรวจสินค้าและควบคุมการบรรจุสินค้าเข้าคอนเทนเนอร์ ดังนั้น สัดส่วน แห่งความรับผิดชอบตามความร้ายแรงแห่งการกระทำละเมิดในกรณีดังกล่าว นายตรวจศุลกากร จึงมีมากกว่าศุลกากรักษ์ โดยเห็นว่านายตรวจศุลกากรจะต้องรับผิดชอบร้อยละ ๗๐ ของจำนวน ค่าเสียหายหลังจากหักความรับผิดชอบของผู้ถูกฟ้องคดีแล้ว ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้หักส่วน แห่งความรับผิดชอบอันเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของตนออกจากจำนวนค่าเสียหาย ที่นายตรวจศุลกากรผู้ทำหน้าที่ตรวจและควบคุมการบรรจุสินค้าเข้าคอนเทนเนอร์จากการ กระทำละเมิดในคดีนี้ โดยให้ผู้ฟ้องคดีในฐานะนายตรวจศุลกากรรับผิดชอบในอัตราร้อยละ ๗๐ ของมูลค่าความเสียหายเป็นเงินจำนวนเงิน ๑๕,๗๗๖.๒๙ บาท จึงไม่ถูกต้องเหมาะสม และไม่เป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดี เมื่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทำละเมิดของผู้ฟ้องคดี มีจำนวน ๒๒,๕๓๖.๖๑ บาท หักส่วนแห่งความรับผิดชอบของผู้ถูกฟ้องคดี อัตราร้อยละ ๕๐ ของค่าเสียหายตามใบขนสินค้าขาออกฉบับดังกล่าว และกำหนดสัดส่วนความรับผิดชอบให้ผู้ฟ้องคดี รับผิดชอบร้อยละ ๗๐ ของค่าเสียหายดังกล่าวหลังจากหักความรับผิดชอบของผู้ถูกฟ้องคดีแล้ว ผู้ฟ้องคดี จึงต้องรับผิดเป็นเงินจำนวน ๗,๘๘๗.๘๒ บาท ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดี รับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนในจำนวนเงิน ๑๕,๗๗๖.๒๙ บาท จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบ ด้วยกฎหมาย พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดี เฉพาะส่วนที่ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้

ค่าสินไหมทดแทนเกินกว่าจำนวน ๗,๘๘๗.๘๒ บาท (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๙๒๘/๒๕๕๘)

การที่ผู้รับจ้างก่อสร้างลักลอบขุดดินในที่ราชพัสดุนอกบริเวณที่ก่อสร้างจนเป็นหลุมขนาดใหญ่เพื่อนำดินดังกล่าวมาใช้ในการก่อสร้าง ซึ่งไม่เป็นไปตามสัญญา เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการนั้น ในการขุดดินดังกล่าว ผู้รับจ้างจะต้องใช้เครื่องจักรกลขนาดใหญ่และใช้ระยะเวลาพอสมควรในการดำเนินการ หากผู้ควบคุมงานตรวจและคุมงาน ณ สถานที่ก่อสร้างและรายงานให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบทุกวันตามข้อ ๗๓ (๑) และ (๓) ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ย่อมเห็นความผิดปกติในการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างเมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ควบคุมงานมิได้ปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าว พฤติการณ์จึงเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ทำให้หน่วยงานของรัฐได้รับความเสียหาย อันเป็นการกระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของรัฐจึงมีอำนาจออกคำสั่งให้ผู้ควบคุมงานรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายให้แก่หน่วยงานของรัฐได้

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งนายช่างโยธา ๗ สังกัดกรมการขนส่งทางอากาศ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างต่อเติมความยาวทางวิ่งขนาด ๔๕ x ๕๐๐ เมตร ฯลฯ ที่ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ซึ่งมีบริษัท ช. เป็นผู้รับจ้างตามสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการดังกล่าว ข้อเท็จจริงปรากฏว่า มีผู้ร้องเรียนว่า มีการลักลอบขุดดินในที่ราชพัสดุ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงและคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบละเมิด และรายงานผลการสอบข้อเท็จจริงไปยังกระทรวงการคลัง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ต่อมา กรมบัญชีกลาง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) พิจารณาแล้วมีหนังสือแจ้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่า บริษัท ช. ได้ลักลอบขุดดินในพื้นที่บริเวณหัวทางวิ่ง ๐๔ ของท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานีไปใช้ในการก่อสร้างต่อเติมความยาวทางวิ่ง ซึ่งไม่เป็นไปตามสัญญา ทำให้เกิดความเสียหายแก่ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานีเป็นเงิน ๒,๐๗๔,๔๒๐ บาท และมีเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานเกี่ยวข้องในช่วงเวลาที่มีการลักลอบขุดดินจำนวน ๓ ราย รวมทั้งผู้ฟ้องคดี โดยให้รับผิดชอบในอัตราร้อยละ ๘๐ ของค่าเสียหายจำนวน ๒,๐๗๔,๔๒๐ บาท คิดเป็นเงินจำนวน ๑,๘๖๖,๘๗๘ บาท โดยแบ่งส่วนรับผิดชอบส่วนละเท่า ๆ กันคนละ ๖๖๒,๓๒๖ บาท จากนั้นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหายจำนวน ๖๖๒,๓๒๖ บาท ให้แก่ทางราชการ ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว และต่อมาได้นำคดี



มาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบค่าใช้จ่าย

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏตามผลการสืบสวนของคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงว่า บริษัท ช. ผู้รับจ้าง ขุดดินบริเวณท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี แล้วนำไปใช้ในการก่อสร้างตามที่มีการร้องเรียนจริง แม้บริเวณที่มีการขุดดินนั้นจะไม่ได้อยู่ในบริเวณที่ทำการก่อสร้างตามสัญญาก็ตาม แต่ผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้ควบคุมงานย่อมต้องมีหน้าที่ตรวจและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามแบบรูป รายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา ถ้าผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามก็สั่งให้หยุดงานนั้นเฉพาะส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด แล้วแต่กรณี และให้รายงานคณะกรรมการตรวจการจ้างทันที รวมทั้งผู้ฟ้องคดีต้องจัดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวัน พร้อมทั้งผลการปฏิบัติงาน เพื่อรายงานให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบทุกสัปดาห์ ทั้งนี้ ตามข้อ ๗๓ (๑) และ (๓) ^{๕๕} ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ การที่บริษัท ช. ลักลอบขุดดินบริเวณที่อยู่ห่างไปจากทางซ้ายหัวทางวิ่ง ๐๔ ของท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ประมาณ ๒๐๐ เมตร มีลักษณะเป็นบ่อน้ำขนาดใหญ่ และมีเนื้อดินที่ถูกขุดไปประมาณ ๑๙,๕๗๐ ลูกบาศก์เมตร จำเป็นต้องมีการใช้เครื่องจักรกลขนาดใหญ่และใช้ระยะเวลาพอสมควรในการขุดดินดังกล่าว หากผู้ฟ้องคดีตรวจและควบคุมงาน ณ สถานที่ก่อสร้างทุกวัน ย่อมเห็นความผิดปกติในการปฏิบัติงานของบริษัทผู้รับจ้าง และจะต้องรายงานคณะกรรมการตรวจการจ้างทราบ แต่ผู้ฟ้องคดีก็หาได้กระทำเช่นนั้นไม่ พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวจึงเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องเสียหาย อันเป็นการกระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ ผู้ฟ้องคดีจำต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประกอบมาตรา ๘ กับมาตรา ๑๐

^{๕๕} ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕

ข้อ ๗๓ ผู้ควบคุมงานมีหน้าที่ ดังนี้

(๑) ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือที่ตกลงให้ทำงานจ้างนั้น ๆ ทุกวัน ให้เป็นไปตามแบบรูป รายการละเอียดและข้อกำหนดไว้ในสัญญาทุกประการ โดยสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมหรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควร และตามหลักวิชาช่างเพื่อให้เป็นไปตามแบบรูป รายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา ถ้าผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามก็สั่งให้หยุดงานนั้นเฉพาะส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดแล้วแต่กรณีไว้ก่อน จนกว่าผู้รับจ้างจะยอมปฏิบัติตามให้ถูกต้องตามคำสั่ง และให้รายงานคณะกรรมการตรวจการจ้างทันที

ฯลฯ

ฯลฯ

(๓) จัดบันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวันพร้อมทั้งผลการปฏิบัติงานอย่างน้อย ๒ ฉบับ เพื่อรายงานให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบทุกสัปดาห์และเก็บรักษาไว้เพื่อมอบให้แก่เจ้าหน้าที่พัสดุเมื่อเสร็จงานแต่ละงวด โดยถือว่าเป็นเอกสารสำคัญของทางราชการเพื่อประกอบการตรวจสอบของผู้มีหน้าที่

ฯลฯ

ฯลฯ

แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนดให้ผู้ฟ้องคดีกับพวกอีก ๒ คน ในฐานะผู้ควบคุมงานรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายร้อยละ ๙๐ ของค่าเสียหายดังกล่าวเป็นเงินจำนวน ๑,๘๖๖,๘๗๘ บาท โดยแบ่งส่วนความรับผิดเท่า ๆ กัน คนละ ๖๒๒,๓๒๖ บาท นั้น ถูกต้องเหมาะสมแก่กรณีแล้ว ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นเงิน ๖๒๒,๓๒๖ บาท จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๑๑๗/๓/๒๕๕๘)

เงินที่ผู้บริจาคได้บริจาคให้แก่สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อการศึกษาและการพัฒนาสถาบัน ถือเป็นเงินรายได้ของสถาบันตามมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับ ข้อ ๔ ข้อ ๖ และข้อ ๗ ของระเบียบสภาประจำสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงิน พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งข้อ ๑๕ ของระเบียบดังกล่าว กำหนดห้ามมิให้ หักเงินรายได้ไว้ใช้จ่ายเพื่อการใด ๆ ก่อนนำส่งสถาบัน ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดี รับเงินบริจาคไว้ แต่ไม่ได้นำส่งเงินให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กลับนำเงิน ดังกล่าวไปหักกลบลบหนี้กับค่าใช้จ่ายของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการจงใจหักเงินบริจาค ไปใช้ในกิจการที่ไม่เข้าข่ายยกเว้นตามที่ระเบียบกำหนดให้มีการหักไว้ได้ อันเป็นการ ไม่ปฏิบัติตามข้อ ๑๕ ของระเบียบดังกล่าว เมื่อการกระทำของผู้ฟ้องคดีเป็นเหตุให้ เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่ไม่สามารถนำเงินบริจาค ไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาค จึงเป็นการกระทำละเมิดต่อมหาวิทยาลัย ดังนั้น คำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีชดเชยค่าสินไหมทดแทนจึงชอบด้วยกฎหมาย

โปรดดูคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๔๑๔/๒๕๕๘ หน้า ๖๔-๖๗

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๒๒ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๓๓ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๓๖ และเมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๔๔ ต่างก็กำหนดหลักเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางให้ใช้ราคาค่าวัสดุของกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งได้มีการประกาศเป็นรายเดือน ข้าราชการซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกำหนด ราคากลาง และผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นย่อมต้องทราบว่า ราคาค่าวัสดุที่นำมาคำนวณ ราคากลางจะต้องเป็นราคาค่าวัสดุที่ได้ประกาศใช้ และต้องเป็นราคาที่เป็นปัจจุบัน ในการคำนวณราคากลาง ซึ่งหมายถึงราคาค่าวัสดุเดือนก่อนประกาศสอบราคา ดังนั้น



การที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางกำหนดค่างานต้นทุนโดยใช้ราคาท้องถิ่นซึ่งได้ทำกันมาเป็นเวลานานแล้ว โดยอ้างว่าได้กำหนดไปก่อนที่จะได้รับทราบหลักเกณฑ์ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๔๔ จึงเป็นการกำหนดราคากลางที่ไม่เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้น อันเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เมื่อการกระทำดังกล่าวทำให้หน่วยงานของรัฐได้รับความเสียหาย คณะกรรมการกำหนดราคากลางและผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นที่เกี่ยวข้องจึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทน

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เคยดำรงตำแหน่งเทศมนตรีตำบลพระสมุทรเจดีย์ และได้รับการแทนตายนายกเทศมนตรีตำบลพระสมุทรเจดีย์ ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ดำรงตำแหน่งปลัดเทศบาลตำบลพระสมุทรเจดีย์ ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๕ เป็นเจ้าหน้าที่ในสังกัดของเทศบาลตำบลพระสมุทรเจดีย์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๔ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๕ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน ๕ โครงการ ซึ่งต่อมาสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภูมิภาคที่ ๓ ได้มีหนังสือรายงานผลการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ประจำปีงบประมาณดังกล่าวให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทราบว่า การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทั้ง ๕ โครงการดังกล่าวนั้นไม่ถูกต้อง ทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เสียหาย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบละเมิดและรายงานผลการสอบสวนพร้อมความเห็นให้กระทรวงการคลัง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) พิจารณา ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทราบว่า คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคากลางของโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจำนวน ๕ โครงการไม่ถูกต้อง เป็นเหตุให้ราคากลางของโครงการสูงกว่าที่ควรจะเป็น และทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องเสียค่าจ้างก่อสร้างสูงกว่าความเป็นจริง พฤติการณ์ของคณะกรรมการกำหนดราคากลางและผู้เกี่ยวข้องเป็นการกระทำด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการเรียกค่าเสียหายตามมาตรา ๑๐ และมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีทั้งห้า นาย ว. และนาย ก. ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าไม่เห็นด้วยกับคำสั่งดังกล่าว จึงยื่นอุทธรณ์และต่อมาได้นำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน ๕ โครงการ โดยในการดำเนินงานโครงการก่อสร้างดังกล่าวผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยธนาคาร ซอยวัดแค ซอยบัญชา และซอยโกเบ รวม ๔ โครงการ ประกอบด้วยผู้ฟ้องคดีที่ ๓ เป็นประธานกรรมการ ผู้ฟ้องคดีที่ ๔ และผู้ฟ้องคดีที่ ๕ เป็นกรรมการ และมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกถนนสุขสวัสดิ์-เข้าองค์พระสมุทรเจดีย์ ประกอบด้วยผู้ฟ้องคดีที่ ๓ เป็นประธานกรรมการ ผู้ฟ้องคดีที่ ๔ และนาย ก. เป็นกรรมการ ซึ่งราคากลางงานก่อสร้าง ประกอบด้วย ๒ ส่วน ได้แก่ ค่างานต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการก่อสร้าง โดยคณะกรรมการควบคุมราคากลางได้จัดทำไว้ในรูปของตาราง Factor F ซึ่งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทั้ง ๕ โครงการ ได้ทำการกำหนดราคากลาง กรณีค่างานต้นทุนโดยใช้ราคาท้องถิ่น ซึ่งผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๕ อ้างว่าได้ทำกันมาเป็นเวลานานแล้ว และได้นำตาราง Factor F ที่มีเงินประกันผลงานหักร้อยละ ๕ มาใช้คำนวณราคากลาง นั้น เห็นว่า กรณีค่างานต้นทุนทั้ง ๕ โครงการ ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๕ อ้างว่าเป็นการกำหนดโดยใช้ราคาท้องถิ่นที่ได้ทำกันมาเป็นเวลานานแล้ว ซึ่งไม่เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีที่ได้กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับราคากลาง โดยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๒๒ กำหนดให้เจ้าหน้าที่คำนวณราคากลางใช้ข้อมูลราคาวัสดุก่อสร้างที่กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์จัดทำและเผยแพร่ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๓๓ ได้กำหนดให้มีการกำหนดราคากลางในการก่อสร้างที่เป็นจริงปัจจุบันไว้ใช้ในการตรวจสอบการแข่งขันราคา โดยให้กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงที่เกี่ยวข้องปรับปรุงและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับราคาสินค้าต่าง ๆ เพื่อนำมาคำนวณราคากลางให้ตรงหรือใกล้เคียงกับราคาที่เป็นจริง นอกจากนี้ยังมีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๓๖ ที่กำหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางมีหน้าที่กำหนดราคากลางของงานที่จะดำเนินการก่อสร้าง เพื่อให้เป็นราคาที่ใกล้เคียงมากที่สุดกับราคาในท้องตลาดโดยทั่วไป และต่อมาได้มีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๔๔ ที่กำหนดหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางโดยให้ผู้ประมาณราคากลางควรประมาณราคาให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงในขณะที่ประมาณราคามากที่สุด และค่าวัสดุส่วนกลาง ใช้ราคากรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ส่วนภูมิภาค ใช้ราคาสำนักงานพาณิชย์จังหวัด กรณีเป็นวัสดุที่กรมการค้าภายในหรือพาณิชย์จังหวัดมิได้กำหนดราคาไว้ ให้ใช้ราคาสืบเอง เห็นได้ว่า มติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวต่างกำหนดหลักเกณฑ์ในการคำนวณราคากลาง ให้ใช้ราคา



ค่าวัสดุของกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งราคาค่าวัสดุดังกล่าวกระทรวงพาณิชย์ได้มีการประกาศเป็นรายเดือน ข้าราชการซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางและผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นย่อมต้องทราบอยู่แล้วว่าราคาค่าวัสดุที่นำมาคำนวณราคากลางจะต้องเป็นราคาค่าวัสดุที่ได้ประกาศใช้และต้องเป็นราคาที่เป็นปัจจุบันในขณะคำนวณราคากลาง ซึ่งมีความหมายเดียวกันกับราคาค่าวัสดุเดือนก่อนประกาศสอบราคา ดังนั้น แม้คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคากลางไปก่อนที่จะได้รับทราบหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๔๔ ก็ตาม แต่คณะกรรมการกำหนดราคากลางก็ยังต้องถือปฏิบัติในการกำหนดราคากลางให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามมติคณะรัฐมนตรีที่มีผลใช้บังคับในขณะคำนวณราคากลาง คือ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๒๒ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๓๓ และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๓๖ โดยจะต้องใช้ราคาค่าวัสดุของสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ในขณะทำการคำนวณราคากลาง และเมื่อการกำหนดราคากลางเป็นขั้นตอนก่อนการอนุมัติจัดจ้างและการประกาศสอบราคา จึงไม่อาจนำราคาค่าวัสดุขณะที่ตั้งหรือของประมาณมาคำนวณราคากลางได้ แต่จะต้องใช้ราคาปัจจุบัน ซึ่งก็คือราคาค่าวัสดุเดือนก่อนประกาศสอบราคามาใช้ในการคำนวณราคากลาง เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า จากการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๓ ซึ่งได้เปรียบเทียบราคากลางค่าวัสดุของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กับราคาค่าวัสดุของสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้าเดือนก่อนประกาศสอบราคาต่อหน่วย พบว่าราคากลางค่าวัสดุของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีราคาสูงกว่าราคาค่าวัสดุของสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้าเดือนก่อนประกาศสอบราคา โดยมีค่าใช้จ่ายที่ตั้งไว้สูงกว่าความเป็นจริงเป็นเงินจำนวน ๖๙,๔๔๐ บาท เมื่อรวมกับราคากลางค่าวัสดุรายการอื่น ๆ ซึ่งมีราคาสูงกว่าราคาค่าวัสดุของสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้าเดือนก่อนประกาศสอบราคา และการนำราคาค่ากระสอบบ่มคอนกรีตมารวมตั้งเป็นค่าวัสดุ และการใช้ค่า Factor F เท่ากับ ๑.๓๖๖๗ ซึ่งไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๔๓ โดยค่า Factor F ที่ถูกต้องคือ ๑.๓๖๓๕ ทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับความเสียหายต้องจ่ายค่าจ้างก่อสร้างสูงไปเป็นเงิน ๒๓๘,๖๒๘.๙๔ บาท โดยแยกเป็นกรณีโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยธนาคาร ซอยวัดแค ซอยบัญชา และซอยโกเบ รวม ๔ โครงการ ซึ่งมีค่าก่อสร้างสูงกว่าความเป็นจริงเป็นเงิน ๒๐๑,๗๓๔.๙๕ บาท ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นผู้อนุมัติจัดจ้าง และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นผู้เสนอต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนในอัตราร้อยละ ๑๐ ของค่าเสียหายดังกล่าว เป็นเงินคนละ ๒๐,๑๗๓.๔๙ บาท ส่วนผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๕ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการกำหนดราคากลาง ต้องร่วมกันรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนในอัตราร้อยละ ๘๐ ของค่าเสียหายดังกล่าว โดยรับผิดชอบเท่า ๆ กัน เป็นเงินคนละ ๕๓,๗๙๕.๙๙ บาท และสำหรับกรณีโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกถนนสุขสวัสดิ์-

เข้าองค์พระสมุทรเจดีย์ ซึ่งมีค่าก่อสร้างสูงกว่าความเป็นจริงเป็นเงิน ๓๖,๘๙๓.๙๙ บาท ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นผู้เสนอขออนุมัติจัดจ้างต่อนาย ว. นายกเทศมนตรีตำบลพระสมุทรเจดีย์ ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนในอัตราคนละร้อยละ ๑๐ ของค่าเสียหายดังกล่าวเป็นเงิน คนละ ๓,๖๘๙.๔๐ บาท ส่วนผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ผู้ฟ้องคดีที่ ๔ และนาย ก. ได้รับแต่งตั้งเป็น กรรมการกำหนดราคากลางต้องร่วมกันรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนในอัตราร้อยละ ๘๐ ของค่าเสียหายดังกล่าว โดยรับผิดชอบเท่า ๆ กัน เป็นเงินคนละ ๙,๘๓๙.๔๐ บาท ซึ่งค่าเสียหายดังกล่าวเป็นไปตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ออกตามความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แล้ว ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๘-๙๙/๒๕๕๙)

การที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเบิกจ่ายเงินเป็นค่าจ้างจัดทำป้ายผ้าไว้นิลประชาสัมพันธ์ ที่มีข้อความเพียงว่า พุดนัม ยัมหวาน บริการดี สืบสานปีใหม่ไทย ห่วงใยพี่น้องชาวสกล โดยมีชื่อ ตำแหน่ง และรูปภาพของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด แต่ไม่มีข้อความหรือรูปภาพที่สามารถสื่อหรือบ่งบอกให้เห็นถึงกิจกรรมโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์อันไม่อาจถือได้ว่าเป็นกิจการภายในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด ป้ายดังกล่าวจึงมีลักษณะเป็นการประชาสัมพันธ์ส่วนบุคคล ซึ่งเป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยที่กำหนดว่า ไม่สมควรตั้งงบประมาณในลักษณะเป็นการประชาสัมพันธ์ส่วนบุคคล พฤติการณ์ดังกล่าวถือเป็นการกระทำด้วยความจงใจและก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัด จึงเป็นการกระทำละเมิดและต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด

สรุปข้อเท็จจริง

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภูมิภาคที่ ๖ จังหวัดอุดรธานี ได้ตรวจสอบงบการเงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) พบว่า มีการเบิกจ่ายเงินโดยมิชอบด้วยระเบียบหรือหนังสือสั่งการ เป็นค่าจ้างจัดทำป้ายผ้าไว้นิลประชาสัมพันธ์ จำนวน ๓ ผืน ที่มีข้อความว่า พุดนัม ยัมหวาน บริการดี สืบสานปีใหม่ไทย ห่วงใยพี่น้องชาวสกล พร้อมชื่อ ตำแหน่ง และรูปภาพของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ซึ่งเป็นการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในลักษณะเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ส่วนบุคคล อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย ทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบละเมิดในกรณีดังกล่าว และรายงานผลการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบละเมิดไปให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ ซึ่งกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังพิจารณาแล้วเห็นว่า รูปแบบและข้อความของป้ายดังกล่าวถือได้ว่าเป็นลักษณะ



การประชาสัมพันธ์ตนเองของผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครในขณะนั้น เป็นการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ พฤติการณ์นี้ถือว่าผู้ฟ้องคดีจงใจกระทำความผิด เป็นเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับความเสียหาย จึงให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเต็มจำนวน ความเสียหาย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดเชยค่าสินไหมทดแทนตามความเห็น ของกระทรวงการคลัง ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว และต่อมาได้นำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษา หรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีชดเชยค่าสินไหมทดแทน

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ฟ้องคดีในฐานะนายกองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดสกลนคร ซึ่งเป็นผู้ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เบิกจ่ายเงินเป็นค่าจ้างจัดทำป้ายผ้าไว้นิลประชาสัมพันธ์ ที่มีข้อความเพียงว่า พุดน้ำม ยิ้มหวาน บริการดี สืบสานปีใหม๋ไทย ห่วงใยพี่น้องชาวสกล โดยมีชื่อผู้ฟ้องคดีระบุตำแหน่งนายกองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดสกลนคร และมีรูปภาพของผู้ฟ้องคดีประกอบเท่านั้น แต่ไม่มีข้อความแสดงถึงรูปแบบ ของงานและกำหนดระยะเวลาการจัดงาน ทั้งภาพที่ปรากฏบนป้ายมีเพียงภาพผู้ฟ้องคดีโดยไม่มีภาพ ของกิจกรรมที่สามารถสื่อหรือบ่งบอกให้เห็นถึงกิจกรรมโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมไทย กราบไหว้ผู้สูงอายุ ตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างจึงไม่อาจถือว่าเป็นกิจการ ภายในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามมาตรา ๔๕^{๕๖} ประกอบมาตรา ๓๙^{๕๗} แห่งพระราชบัญญัติ องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ เมื่อป้ายประชาสัมพันธ์ปรากฏข้อความดังกล่าวและ รูปภาพผู้ฟ้องคดีพร้อมตำแหน่ง ป้ายดังกล่าวจึงมีลักษณะเป็นการประชาสัมพันธ์ตัวผู้ฟ้องคดีเอง ซึ่งเป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อ ๔ ของหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๙๐๘.๒/ว ๒๐๒๕ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๔๙ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดว่า การจัดทำงบประมาณ

^{๕๖} พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์การบริหาร ส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒

มาตรา ๔๕ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจหน้าที่ดำเนินกิจการภายในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด ดังต่อไปนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๗) ทวี) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๕๗} พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์การบริหาร ส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖

มาตรา ๓๙ ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดตามกฎหมาย และเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ฯลฯ

ฯลฯ



ตามแผนงานหรือโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ควรให้ความสำคัญในการจัดทำโครงการที่ใช้จ่ายงบประมาณในลักษณะที่ตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาของประชาชน ได้อย่างจริงจัง ไม่สมควรตั้งงบประมาณในลักษณะฟุ่มเฟือยเกินความจำเป็นหรือตั้งงบประมาณในลักษณะเป็นการประชาสัมพันธ์ส่วนบุคคล พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวเป็นการกระทำด้วยความจงใจและก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนเต็มจำนวนความเสียหายให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามนัยมาตรา ๘ ประกอบมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๘๕/๒๕๕๙)

กรณีที่หน่วยงานของรัฐได้รับความเสียหายเนื่องจากได้รับงานที่ว่าจ้างไม่ถูกต้องครบถ้วนตามที่กำหนดในสัญญา และข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติว่า ประธานคณะกรรมการตรวจการจ้างรับช่วงงานก่อสร้างจากผู้รับจ้างมาดำเนินการด้วยตนเอง การที่คณะกรรมการตรวจการจ้างไม่ได้ทำการตรวจสอบรายละเอียดของรูปแบบและรายการรายละเอียดแห่งสัญญาจ้าง ก่อนที่จะรับมอบงานก่อสร้าง ทำให้ทางราชการได้รับความเสียหาย ถือได้ว่าเป็นการทำให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐจากการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการในการตรวจการจ้างงานก่อสร้าง อันเป็นการกระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ คณะกรรมการตรวจการจ้างจึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่หน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๑๐ ประกอบกับมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

สรุปข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้จัดทำโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านวัดหงษ์ หมู่ที่ ๗ ตำบลย่านยาว อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร และได้แต่งตั้งให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว เป็นประธานกรรมการตรวจการจ้าง ส่วนผู้ฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจการจ้าง ต่อมา หลังจากคณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับมอบงานจ้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้มีการร้องเรียนว่าการก่อสร้างถนนดังกล่าวไม่เป็นไปตามแบบแปลนการก่อสร้างและรายการตามสัญญาจ้าง นายอำเภอเมืองพิจิตร



จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดเจาะถนนที่พิพาท ผลการชุดเจาะพบข้อบกพร่องไม่เป็นไปตามแบบแปลน ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด คณะกรรมการฯ ได้สอบสวนและรายงาน ว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสามมีหน้าที่ตรวจการปฏิบัติงานการก่อสร้างและตรวจรับการจ้างให้เป็นไปตามรูปแบบและรายการรายละเอียดแห่งสัญญาจ้าง ได้กระทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นเงิน ๑๑๐,๖๐๓ บาท เห็นควรให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ รับผิดชอบอัตราร้อยละ ๓๐ ของความเสียหายทั้งหมดเป็นเงิน ๓๓,๑๘๐.๙๐ บาท ส่วนผู้ฟ้องคดีที่ ๒ และที่ ๓ ให้รับผิดชอบอัตราร้อยละ ๑๐ ของความเสียหายทั้งหมด เป็นเงินคนละ ๑๑,๐๖๐.๓๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหนังสือเรียกให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ถูกฟ้องคดีตามจำนวนดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีทั้งสามไม่เห็นด้วย จึงอุทธรณ์คำสั่งและต่อมาได้นำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏจากการสอบข้อเท็จจริงและตรวจสอบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดว่า ช่างผู้ควบคุมงานและหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้รับจ้างก่อสร้างได้ให้ถ้อยคำ ว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ รับช่วงงานก่อสร้างถนนที่พิพาทจากผู้รับจ้างมาดำเนินการด้วยตนเอง และเมื่อความเสียหายที่เกิดขึ้นสืบเนื่องมาจากการก่อสร้างใช้วัสดุไม่ถูกต้องครบถ้วนตามแบบแปลนการที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามในฐานะคณะกรรมการตรวจการจ้างไม่ได้ทำการตรวจสอบรายละเอียดของรูปแบบและรายการรายละเอียดแห่งสัญญาจ้าง ก่อนที่จะรับมอบงานก่อสร้าง ทำให้ทางราชการเสียหาย อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อ ๔๘ (๑) (๒) (๔) วรรคสอง และ (๕)^{๔๘}

^{๔๘} ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๘

ข้อ ๔๘ คณะกรรมการตรวจการจ้างงานก่อสร้างมีหน้าที่ดังนี้

(๑) ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และเหตุการณ์แวดล้อมที่ผู้ควบคุมงานรายงาน โดยตรวจสอบกับแบบรูปรายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญาทุกสัปดาห์ รวมทั้งรับทราบหรือพิจารณาการสั่งหยุดงาน หรือพักงานของผู้ควบคุมงานแล้วรายงานประธานกรรมการบริหาร เพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป

(๒) การดำเนินการตาม (๑) ในกรณีมีข้อสงสัยหรือมีกรณีที่เห็นว่าตามหลักวิชาการช่างไม่น่าจะเป็นไปได้ให้ออกตรวจงานจ้าง ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือที่ตกลงให้ทำงานจ้างนั้น ๆ โดยให้มีอำนาจสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมหรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควรและตามหลักวิชาการช่าง เพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา

ฯลฯ

ฯลฯ

(๔)

ฯลฯ

ฯลฯ

ในกรณีที่เห็นว่าผลงานที่ส่งมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา ให้รายงานประธานกรรมการบริหารผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเพื่อทราบหรือสั่งการ แล้วแต่กรณี

(๕) ในกรณีที่กรรมการตรวจการจ้างบางคนไม่ยอมรับงาน โดยทำความเห็นแย้งไว้ ให้เสนอประธานกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาสั่งการ ถ้าประธานกรรมการบริหารสั่งการให้ตรวจรับงานจ้างนั้นไว้ จึงจะดำเนินการตาม (๔)

ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๘ จึงถือว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสามทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ถูกฟ้องคดีจากการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการในการตรวจการจ้างงานก่อสร้างโครงการพิพาทดังกล่าว ทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับความเสียหาย เนื่องจากได้รับงานที่ว่าจ้างไม่ถูกต้องครบถ้วนตามที่กำหนดในสัญญา ถือเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ถูกฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ฟ้องคดีทั้งสามจึงต้องรับผิดชอบค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีตามมาตรา ๑๐ ประกอบกับมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดค่าสินไหมทดแทนโดยให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะประธานกรรมการตรวจการจ้างต้องรับผิดชอบในอัตราร้อยละ ๓๐ ของความเสียหาย ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ในฐานะกรรมการตรวจการจ้างต้องรับผิดชอบในอัตราร้อยละ ๑๐ ของความเสียหาย เป็นการกำหนดค่าสินไหมทดแทนโดยคำนึงถึงความร้ายแรงแห่งการกระทำและความเป็นธรรมตามมาตรา ๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวแล้ว ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามชดใช้เงิน จึงชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๘๙/๒๕๕๙)

กรณีที่เจ้าหน้าที่ได้รับมอบอำนาจให้อนุมัติเบิกจ่ายเงินเฉพาะกรณีที่มีกฎหมายหรือระเบียบกำหนดไว้ โดยหากมีกรณีหรือเรื่องใดที่พิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเรื่องที่สมควรรายงานให้ผู้มอบอำนาจทราบ ให้รายงานให้ผู้มอบอำนาจทราบด้วยการที่เจ้าหน้าที่ผู้นั้นได้ดำเนินการอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินในลักษณะที่อาจจะขัดต่อกฎหมายหรือระเบียบซึ่งยังไม่เคยมีการดำเนินการในลักษณะนั้น และมีได้หาหรือรายงานให้ผู้มอบอำนาจพิจารณาก่อน แต่กลับเร่งรีบอนุมัติให้เบิกจ่ายเงิน ทั้งที่มีใช้กรณีเร่งด่วน เมื่อความปรากฏในเวลาต่อมาว่า การอนุมัติเบิกจ่ายดังกล่าวไม่เป็นไปตามที่กฎหมายหรือระเบียบของส่วนราชการกำหนดไว้ เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อส่วนราชการ ซึ่งตามวิสัยและพฤติการณ์แล้ว หากผู้รับมอบอำนาจใช้ความระมัดระวัง เช่นว่านั้นสักเพียงเล็กน้อย ก็จะไม่เกิดความเสียหายขึ้น แต่ผู้รับมอบอำนาจหาได้ใช้เพียงพอไม่ การกระทำของผู้รับมอบอำนาจจึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ รับราชการเป็นข้าราชการพลเรือน ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์และคณบดีคณะแพทยศาสตร์ และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ดำรงตำแหน่งอาจารย์ระดับ ๗ และรองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ ฝ่ายงานคลัง ในสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑)



ในปี พ.ศ. ๒๕๔๔ รัฐบาลได้จัดสรรเงินรางวัลให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อจ่ายให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำ เนื่องจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการรับรองคุณภาพการศึกษาจากทบวงมหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่ได้ผ่านการรับรองคุณภาพเป็นโรงพยาบาลของโรงเรียนแพทย์ ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เห็นว่า ลูกจ้างชั่วคราวของคณะแพทยศาสตร์มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลเพื่อความเป็นธรรมและความเสมอภาค ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ จึงเสนอผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ขออนุมัติในหลักการจ่ายเงินรางวัลที่ได้รับให้แก่ลูกจ้างชั่วคราวซึ่งผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้เห็นชอบด้วย จึงอนุมัติในหลักการและได้มีการอนุมัติจ่ายเงินแก่ลูกจ้างชั่วคราวเป็นเงิน ๒,๕๕๔,๘๐๐ บาท ต่อมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งอนุมัติจ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างชั่วคราวและให้คณะแพทยศาสตร์เรียกเงินจากลูกจ้างชั่วคราวคืน และมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดแก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง หลังจากนั้น คณะกรรมการได้รายงานผลการสอบสวนข้อเท็จจริงว่าการอนุมัติให้จ่ายเงินแก่ลูกจ้างชั่วคราวเป็นการกระทำในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เนื่องจากเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดประเภทรายจ่าย รายการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย (ค่าใช้จ่ายลักษณะพิเศษที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ) ประกอบกับนาง ม. หัวหน้างานคลังคณะแพทยศาสตร์ ได้เคยเสนอให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ หรือไปยังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แต่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เห็นว่าไม่ต้องสอบถาม ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อย่างไรก็ดี เนื่องจากมีลูกจ้างชั่วคราวได้นำเงินมาคืนจำนวน ๑๔,๘๑๘ บาท จึงเหลือความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองต้องรับผิดชอบจำนวน ๒,๕๖๙,๙๘๒ บาท โดยให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองต้องรับผิดชอบคนละส่วนเท่า ๆ กัน คือคนละ ๑,๒๘๔,๙๙๑ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เห็นพ้องด้วย จึงมีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ คนละ ๑,๒๘๔,๙๙๑ บาท ผู้ฟ้องคดีทั้งสองอุทธรณ์คำสั่งและต่อมาได้นำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อ ๑๐ ของระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๓๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐ กำหนดให้อธิการบดีอาจมอบอำนาจให้คณบดีคณะแพทยศาสตร์และบุคคลใดเป็นผู้สั่งจ่ายเงินสั่งซื้อ สั่งจ้างและก่อหนี้ผูกพันตามความจำเป็นและความเหมาะสมก็ได้ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มอบอำนาจให้คณบดีปฏิบัติราชการแทนในการอนุมัติจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามข้อ ๒ ของคำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ ๒๘๕๘/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะคณบดีคณะแพทยศาสตร์จึงมีอำนาจอนุมัติ

สั่งจ่ายเงินตามที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ แต่ข้อ ๕ ของคำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดังกล่าว กำหนดให้ผู้รับมอบอำนาจถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีหรือประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยเคร่งครัด หากมีกรณีหรือเรื่องใดที่พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นเรื่องที่สมควรรายงานให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทราบ ให้รายงานให้ทราบด้วย ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีอำนาจอนุมัติสั่งจ่ายเงินได้เฉพาะกรณีที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หรือประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนดไว้เท่านั้น ดังนั้น เมื่อข้อ ๓ ของประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดประเภทรายจ่าย รายการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย (ค่าใช้จ่ายลักษณะพิเศษที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ) กำหนดให้เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายลักษณะพิเศษที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการตามประเภทรายจ่ายที่กำหนด ดังนี้ ๓.๑.๗ ค่าของรางวัล ของขวัญ เงินรางวัล ซึ่งคำว่า เงินรางวัล ย่อมหมายถึง เงินรางวัลตอบแทนในลักษณะเดียวกันกับเงินรางวัลหรือของขวัญอันเป็นการให้ของหรือเงินรางวัลจากการแข่งขัน การประกวดหรือทำกิจกรรมใดเป็นครั้งคราว มิได้หมายความรวมถึงการจ่ายเงินให้แก่เจ้าหน้าที่ทุกคนในลักษณะค่าตอบแทนในการปฏิบัติงาน เช่นเดียวกับเงินรางวัลประจำปีหรือโบนัสเพื่อตอบแทนผลสัมฤทธิ์ของงานแต่อย่างใด และเมื่อการดำเนินการอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินในลักษณะนี้ไม่มีคณะใดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เคยดำเนินการมาก่อน ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงควรหารือหรือรายงานให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาก่อน ไม่สมควรที่จะเร่งรีบอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินจำนวนมาก ทั้งที่มีใช้กรณีเร่งด่วน ซึ่งตามวิสัยและพฤติการณ์ผู้ฟ้องคดีทั้งสองสามารถใช้ความระมัดระวังเช่นว่านั้นได้เพียงเล็กน้อยก็จะไม่เกิดความเสียหายขึ้น แต่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองหาใช้ให้เพียงพอไม่จึงฟังได้ว่าการกระทำของผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง อย่างไรก็ตาม การที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองอนุมัติจ่ายเงินรางวัลให้แก่ลูกจ้างชั่วคราว เนื่องจากเจตนาให้เกิดความเป็นธรรมระหว่างข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว เพราะลูกจ้างชั่วคราวมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล จนได้รับการรับรองคุณภาพจากสถาบันพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ประกอบกับผู้ฟ้องคดีทั้งสองเชื่อว่าการอนุมัติจ่ายเงินรางวัลดังกล่าวสามารถกระทำได้ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดรายจ่าย รายการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย (ค่าใช้จ่ายลักษณะพิเศษที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ) อีกทั้ง เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งอนุมัติให้จ่ายเงินรางวัลแก่ลูกจ้างชั่วคราวแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองย่อมมีสิทธิเรียกติดตามเอาคืนและใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาลภายในอายุความ แต่ไม่ปรากฏว่ามีการดำเนินคดีฟ้องร้องต่อศาลแต่อย่างใด จึงเป็นกรณีที่หน่วยงานของรัฐมีส่วนบกพร่องในการติดตามเงินดังกล่าวคืนเพื่อบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้น เมื่อพิจารณาความร้ายแรงแห่งการกระทำและความเป็นธรรมแห่งกรณีแล้ว จึงเห็นสมควรให้ลดค่าสินไหมทดแทนที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองต้องรับผิดชอบร้อยละ ๗๐



ของค่าเสียหาย ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงต้องรับผิดเป็นเงิน ๗๗๐,๙๙๔.๖๐ บาท โดยให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองรับผิดคนละส่วนเท่า ๆ กัน ตามมาตรา ๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองชดใช้ค่าสินไหมเกินกว่าคนละ ๓๘๕,๔๙๗.๓๐ บาท จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าวเฉพาะส่วนที่เกินกว่าความรับผิดของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๐๒/๒๕๕๙)

การที่คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาเสนอความเห็นควรจ้างผู้เสนอราคาต่ำสุดรายถัดไป เนื่องจากเห็นว่าผู้เสนอราคาต่ำสุดเสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินการตามสัญญาได้ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะต้องให้โอกาสผู้เสนอราคาต่ำสุดชี้แจงแสดงพยานหลักฐานก่อน อันเป็นหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบราคาจ้างที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคา หากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา มิได้ดำเนินการดังกล่าว ผู้มีอำนาจสั่งจ้างชอบที่จะสั่งการให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาดำเนินการเช่นนั้น การที่ผู้มีอำนาจสั่งจ้างอนุมัติจ้างผู้เสนอราคาต่ำสุดรายถัดไปตามความเห็นของคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ถือเป็นการไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนอันเป็นสาระสำคัญ อันเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง และก่อให้เกิดความเสียหายต่อหน่วยงานของรัฐที่ต้องเสียค่าจ้างสูงขึ้น ผู้มีอำนาจสั่งจ้างจึงต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่หน่วยงานของรัฐ อย่างไรก็ดี เมื่อราคาที่อนุมัติจ้างเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคากลางอันเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ และผู้ชนะการสอบราคาก็สามารถดำเนินการตามสัญญาจนแล้วเสร็จ อีกทั้ง ไม่อาจยืนยันได้ว่า ผู้เสนอราคาต่ำสุดซึ่งเสนอราคาต่ำกว่าราคากลางมากจะสามารถดำเนินการก่อสร้างในราคาดังกล่าวได้จริง ดังนั้น เมื่อคำนึงถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำ และความเป็นธรรมในแต่ละกรณีแล้ว ผู้มีอำนาจสั่งจ้างจึงควรรับผิดเพียงร้อยละ ๓๕ ของค่าเสียหายทั้งหมด

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเสาไห้ เนื่องด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเสาไห้ได้ออกประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อคัดเลือกผู้รับจ้าง เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๑ ปรากฏว่า บริษัท ส. จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด แต่คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาทำบันทึกรายงานผลการสอบราคาต่อผู้ฟ้องคดีว่า ราคาค่าจ้างก่อสร้างที่บริษัท ส. จำกัด เสนอเป็นราคาที่ต่ำเกินไป ปริมาณงานที่ออกมาอาจไม่ดีเท่าที่ควร และตามความเห็นของช่างโยธาเห็นว่าไม่สามารถดำเนินการได้